

# 법률 질의 답변서

## 【질의 내용】

### 【상황】

갑은 을과 함께 술자리에 갔다. 을이 술에 취해 정신을 잃자, 갑은 을의 상태를 이용해 추행을 시도하려 했지만, 이를 목격한 다른 친구 병에 의해 저지되었다. 이 사건이 경찰에 신고되어 조사가 시작되었다.

【질문】 갑이 을이 심신상실 상태에 빠진 것을 이용하여 추행을 시도한 경우, 법적으로 어떤 처벌을 받을 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

## 【답변 요지】

갑은 을이 술에 취해 심신상실 상태에 있음을 이용하여 추행을 시도한 행위로 형법상 준강제추행죄의 미수범에 해당합니다. 이 죄는 사람의 심신상실 또는 항거불능 상태를 이용하여 추행을 한 경우를 규정하고 있으며, 실제 추행이 완수되지 않았더라도 시도한 행위 자체로 처벌 대상이 됩니다. 다만, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제 6 조는 신체적·정신적 장애를 전제로 하므로 본 사안의 단순 취음 상태에는 직접 적용되지 않습니다.

## 【관련 법령 및 해설】

▶ 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제 6 조(장애인에 대한 강간·강제추행 등) **【✓ 실존】** **【✓ 내용일치】**

· 조문 원문: 제 6 조(장애인에 대한 강간·강제추행 등)

- ① 신체적인 또는 정신적인 장애가 있는 사람에 대하여 「형법」 제 297 조(강간)의 죄를 범한 사람은 무기징역 또는 7 년 이상의 징역에 처한다.
- ② 신체적인 또는 정신적인 장애가 있는 사람에 대하여 폭행이나 협박으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 사람은 5 년 이상의 유기징역에 처한다.
  1. 구강·항문 등 신체(성기는 제외한다)의 내부에 성기를 넣는 행위
  2. 성기·항문에 손가락 등 신체(성기는 제외한다)의 일부나 도구를 넣는 행위
- ③ 신체적인 또는 정신적인 장애가 있는 사람에 대하여 「형법」 제 298 조(강제추행)의 죄를 범한 사람은 3 년 이상의 유기징역 또는 3 천만원 이상 5 천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ④ 신체적인 또는 정신적인 장애로 항거불능 또는 항거곤란 상태에 있음을 이용하여 사람을 간음하거나 추행한 사람은 제 1 항부터 제 3 항까지의 예에 따라 처벌한다.
- ⑤ 위계(僞計) 또는 위력(威力)으로써 신체적인 또는 정신적인 장애가 있는 사람을 간음한 사람은 5 년 이상의 유기징역에 처한다.
- ⑥ 위계 또는 위력으로써 신체적인 또는 정신적인 장애가 있는 사람을 추행한 사람은 1 년 이상의 유기징역 또는 1 천만원 이상 3 천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ⑦ 장애인의 보호, 교육 등을 목적으로 하는 시설의 장 또는 종사자가 보호, 감독의 대상인 장애인에 대하여 제 1 항부터 제 6 항까지의 죄를 범한 경우에는 그 죄에 정한 형의 2 분의 1 까지 가중한다.

• **해설:** 신체적 또는 정신적 장애로 항거불능 상태에 있는 사람을 이용하여 간음하거나 추행한 경우를 처벌하는 조항입니다. 본 사안에서 을의 상태는 장애로 인한 것이 아니라 술에 취한 심신상실 상태이므로 이 조문은 직접적인 적용 근거가 되지 않습니다.

▶ **형법 제 299 조(준강간, 준강제추행)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 299 조(준강간, 준강제추행) 사람의 심신상실 또는 항거불능의 상태를 이용하여 간음 또는 추행을 한 자는 제 297 조, 제 297 조의 2 및 제 298 조의 예에 의한다.

• **해설:** 사람의 심신상실 또는 항거불능 상태를 이용하여 간음 또는 추행을 한 자는 강간죄나 강제추행죄와 동일한 형벌을 받도록 규정하고 있습니다. 본 조문은 폭행이나 협박 없이도 피해자의 방어능력이 상실된 상태를 악용하여 성범죄를 저지른 경우를 처벌하는 근거가 됩니다. 갑이 을의 심신상실 상태를 이용해 추행을 시도한 행위는 이 조문의 구성요건에 부합합니다. 다만, 추행이 완수되지 않고 저지되었으므로 형법상 미수범 규정에 따라 처벌이 감경될 수 있습니다.

**【결론】**

갑은 형법 제 299 조에 따라 준강제추행죄의 미수범으로 기소되어 처벌받을 수 있습니다. 수사 단계에서는 피해자의 심신상실 상태와 가해자의 이용 의도, 그리고 추행 시도 행위가 구체적으로 입증되어야 합니다. 미수범이므로 완수된 경우보다 형량이 감경될 수 있으나, 성범죄의 중대성으로 인해 무죄가 되기 어렵습니다.

---

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증